

1509108-76.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101586/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 11100424 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1842/20/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2101586 - 02º D.P. BOM RETIRO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509108-76.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509108-76.2020.8.26.0228 C. 605/2020

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101586/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 11100424 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1842/20/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2101586 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1842/20/102 - 02º D.P. BOM

RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY APARECIDO SANTOS PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

WESLEY APARECIDO SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque como narra a denúncia, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 16h50min, no porão de cabos da Estação de Metrô Anhangabaú, nº 100, República, nesta cidade e comarca da Capital, em estado de calamidade pública, tentou subtrair para si, com destruição e rompimento de

obstáculo, quatro cabos de aço, avaliados em R\$500,00, pertencentes à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado por edital. Considerando que o réu não compareceu em Juízo tampouco constituiu advogado, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, com a citação pessoal do acusado, houve determinação de retomada do processo e do curso do prazo prescricional. Sobreveio resposta à acusação. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Réu não interrogado, posto revel. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa foi por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE, em parte.

Segundo apurado, na data e local indicados na denúncia, WESLEY ingressou no túnel do metrô e dirigiu-se ao porão de cabos, onde, utilizando-se de um alicate e de duas chaves tipo Philips, cortou algumas ferragens e fios de aço, os quais pretendia subtrair para posterior revenda.

Ocorre, porém, que não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que os agentes de segurança do metrô foram acionados e o flagraram dentro do porão, com as ferramentas em mãos.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, bem como pela prova oral produzida.

O agente de segurança do Metrô, Marçal Custódio de Arruda, disse que, no dia dos fatos, ele e outros agentes de segurança estavam em patrulhamento na estação de metrô Anhangabaú quando foram acionados por funcionários no local, informando que um indivíduo estava dentro do túnel do Metrô. Seguiram para o local indicado e, no porão de cabos, no solo, localizaram alguns fios de aço e ferragens cortadas. Dentro do porão, encontrava-se o réu, o qual, após indagado, informou que estava subtraindo coisas do local para poder revender (cobre).

Em sentido similar, ainda, foram as declarações do agente de segurança do Metrô Felipe Rodrigues.

Réu não interrogado, posto revel.

Foi o que se colheu da prova oral.

De fato, a prova amealhada basta para a condenação. O réu foi detido no local dos fatos, cujo acesso é restrito ao pessoal do metrô, estava ao lado da res e em poder de ferramentas que serviam para fazer o corte dos cabos e a respectiva subtração.

Mais não é preciso dizer.

Obviamente não podemos falar, no caso, em atipicidade penal por insignificância, considerando que o furto de cabos do metrô gera considerável risco para a sociedade, com a possibilidade de paralisação do serviço público, de caráter essencial.

O fato é típico, então.

A qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, porém, não restou caracterizada.

Isso porque o laudo colacionado aos autos, não indica rompimento de obstáculo à subtração dos cabos. Aliás, o referido documento conclui que “Os vestígios materiais não foram suficientes para determinar o provável acesso ao porão, o qual pode ser acessado apenas pela invasão da área restrita”.

Nesse sentido, não houve indicação de efetivo obstáculo rompido, até porque, como cediço, obstáculo é “(...) a barreira, o empecilho que protege um bem, dificultando sua subtração”. A mera existência de uma de acesso ao porão, sem qualquer mecanismo de segurança, não importa o reconhecimento, pois não se presta a dificultar o acesso, tampouco há indicativo de rompimento.

Evidentemente, no caso dos autos, cuida-se de crime que não desbordou da tentativa, eis que a chegada dos agentes de segurança obstou o prosseguimento da ação delitiva. Isso porque, o réu não conseguiu deixar o local dos fatos.

Assim, a denúncia procede em parte.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo para a espécie, isto é, 01 (um) de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase, cabível, ainda, a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independe de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, “essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”. Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Por outro lado, cuida-se de acusado menor relativo. Assim as circunstâncias devem ser compensadas, permanecendo a pena nos mesmos patamares.

Na terceira fase, considerando que à época dos fatos o acusado era primário e, ainda, o valor da res não supera um salário mínimo, cabível a aplicação da forma privilegiada do furto. No caso, porém, em vista do valor dos objetos visados e considerando que a subtração dos fios poderia impactar a devida prestação de serviço público de transporte, a pena deverá ser reduzida de um terço, atingindo 08

(oito) meses de reclusão, mais pagamento de 06 (seis) dias-multa, mínimos.

Ao final, dada à tentativa, considerando o 'iter criminis' percorrido, em que o réu já havia separado parte os bens que visava subtrair, reduzo a pena de metade. Assim, atingirá 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 03 (três) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras circunstâncias modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

O regime inicial de cumprimento da pena será aquele ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, posto não poder, o julgador, sem motivo concreto, impor regime diverso, mais gravoso ou benéfico, que aquele previsto pelo legislador ordinário, não sendo válidos argumentos tais como a gravidade em abstrata do delito, tanto que não se concebe, fixada a pena inicial mínima, sem outra circunstância modificadora, dê-se-lhe regime de desconto com ela incompatível, a rigor das Súmulas 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal.

Não se mostra adequada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que não preenchido o requisito do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pois o réu, após o presente feito, voltou a ser processado outras duas vezes pela mesma prática de furto.

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu WESLEY APARECIDO SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 03 (três) dias-multa, mínimos, por incurso no artigo 155, §2º, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu respondeu solto. Faculto recorra da mesma forma.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA